

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako trvale hlášený obyvatel jižního Plzeňska podávám připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v rozsahu vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S návrhem v tomto rozsahu nesouhlasím a žádám o jeho přepracování z důvodů uvedených dále.

Odůvodnění námitek:

1. Biologické průzkumy nebyly dostatečně dlouhé

Nesouhlasím s kvalitou a rozsahem biologických průzkumů použitých pro vymezení akceleračních oblastí. Biologické průzkumy nebyly prováděny dostatečně dlouho a nemusely zachytit tahové období ptáků, sezónní migraci ani aktivitu netopýrů. Přesto dokumentace sama připouští výskyt citlivých a chráněných druhů. Skutečné dopady na přírodu tak mohou být výrazně podhodnocené.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

Pro úplnost odkazuji na recenzovaný zdroj: Huso, M. M. P. (2015). An estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Journal of Wildlife Management.

2. Bezkonfliktnost není v dokumentaci doložena

V dokumentaci chybí jasné doložení bezkonfliktnosti, kterou pro akcelerační režim vyžaduje směrnice RED III. Materiál namísto důkazů o bezkonfliktnosti opakovaně odkládá řešení střetů do navazujících řízení (hluková studie, biologické průzkumy, monitoring mortality). To je ovšem v rozporu s logikou akceleračního režimu, který má být vyhrazen pro lokality bez podstatných střetů.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

3. Chybí interakce s dálnicí D20 a vedením VVN

Nesouhlasím s tím, že kumulativní vlivy AO s plánovanou dálnicí D20 a vedením VVN nebyly v dokumentaci komplexně vyhodnoceny. Region jižního Plzeňska čekají souběžně významné zásahy: dálnice D20, posílené vedení VVN a tři akcelerační oblasti pro VTE. Tyto stavby budou působit společně na krajinu, zvěř, ovzduší i kvalitu života. Bez analýzy společných vlivů nelze tvrdit, že jsou jednotlivé záměry udržitelné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; § 18 stavebního zákona.

Podpůrně uvádím odbornou referenci: Tolvanen, A. et al. (2023). Distance-based displacement of wildlife from wind power development: A systematic review. Environmental Impact Assessment Review.

4. Ochrana přírody nemůže být postavena na pozdějším monitoringu

Nesouhlasím s tím, že ochrana přírody je založena hlavně na budoucím monitoringu místo prevence. Dokumentace opakovaně navrhuje monitoring ptáků, netopýrů a dalších dopadů až po realizaci VTE. Monitoring však jen sleduje vzniklé škody a nezabráňuje jim. Pokud jsou již nyní známy významné střety s přírodou, neměla by být lokalita zařazena do akcelerační oblasti.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

5. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinnostmi chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

6. Referendum a petice byly přehlíženy

Vznáším námitku proti tomu, že jasně vyjádřená vůle občanů (referendum ve Střížovicích, petice) nebyla v procesu reálně zohledněna. Občané dotčených obcí vyjádřili svůj postoj k větrným elektrárnám v referendu i peticích. Tyto výsledky by měly být důležitým podkladem pro rozhodnutí o akceleračním režimu. Místo toho jsou zmíněny jen formálně a nemají žádný reálný dopad na výslednou podobu návrhu.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 21 a čl. 35 Listiny.

7. Zesílení dopadu kvůli reliéfu krajiny

Návrh nedostatečně zohledňuje skutečnost, že vrchovinné polohy jižního Plzeňska výrazně zesilují vizuální i akustický dopad větrných elektráren na obce v údolích. Reliéf jižního Plzeňska je mírně zvlněný a obce typicky leží v údolích pod horizonty. Umístění turbín v horních polohách znamená, že obyvatelé budou nuceni se s vizuální dominancí setkávat každý den a při určitých atmosférických podmínkách bude i hluk turbín lépe slyšet v sídlech níže.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Z výše popsaných důvodů žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu a o důslednou ochranu krajinného rázu, životního prostředí a obyvatel jižního Plzeňska.

V dne

Podpis: